



	Subsecretaría de Policía Estatal Manual de normas Capítulo 22 Sistema de administración de personal Subcapítulo 22.1 Remuneración y beneficios	Página 1 de 4
		Fecha de Creación 04/junio/19
		Fecha de Revisión 04/junio /19
	La presente directiva escrita es para dar cumplimiento al Estándar 22.1.5 del Programa de Agencias de Aplicación de la Ley, (CALEA).	

22.1.5 LESIONES O MUERTE RELACIONADAS CON EL EMPLEO.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México, a través de la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Oficialía Mayor, otorga asistencia a todos sus servidores públicos que, durante el desempeño de las funciones propias de su empleo, cargo o comisión, fallezcan o resulten lesionados.

En caso de riesgo de trabajo

Por parte de la Subsecretaría de Policía Estatal se notificará de manera oportuna y personalmente a la familia del o los servidores públicos adscritos a la misma, que hayan sufrido algún probable riesgo de trabajo; en caso de ser necesario y, en la medida de lo posible, se trasladará a los familiares al hospital donde el elemento afectado esté siendo atendido, lo anterior sin sustituir ni obstruir la asistencia proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos.

Entiéndanse por riesgo de trabajo; los accidentes o enfermedades ocurridos con motivo o a consecuencia del servicio.

El servidor público, como consecuencia de un riesgo de trabajo, tiene derecho a las siguientes prestaciones:

- Atención médica de diagnóstico, tratamientos médico-quirúrgicos, hospitalización y rehabilitación durante el tiempo que sea necesario, así como los medicamentos prescritos conforme a los cuadros básicos.
- Aparatos de prótesis y ortopedia.
- Pensión por inhabilitación, en caso de que proceda.

Los riesgos de trabajo serán calificados técnicamente por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; en caso de que exista inconformidad, el afectado podrá designar un perito técnico o profesional para que dictamine a su vez.





GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

De existir desacuerdo entre la calificación médica emitida por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y el dictamen del perito propuesto por el afectado, se acudirá a la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de México, para que designe un perito tercero a fin de que emita un nuevo dictamen, con base en el cual el Instituto resolverá, en definitiva.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México deberá notificar al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, dentro de los 10 días siguientes al de su conocimiento, sobre los riesgos de trabajo que hayan ocurrido.

El servidor público, su representante legal o sus beneficiarios, también podrán dar el aviso de referencia, así como informar sobre la presunción de la existencia de un riesgo de trabajo.

Cuando el servidor público fallezca a consecuencia de un riesgo de trabajo, sus familiares o dependientes económicos gozarán de una pensión, en los términos previstos en la Ley de Seguridad Social.

En caso de fallecimiento en el cumplimiento del deber

Al momento que se reporte, por las diversas vías de comunicación con las que cuenta la Subsecretaría, el fallecimiento de algún servidor público adscrito a ésta, durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión, el jefe inmediato superior realizará un informe pormenorizado en el que se detallen todas las circunstancias en las que sucedió la muerte de el o los elementos caídos.

Personal de la Subsecretaría de Policía Estatal será nombrado para realizar la visita domiciliaria y notificar a la familia el deceso; de igual manera se le brindará apoyo moral y orientación en todos los aspectos que tengan relación con los trámites procedentes, así como el número telefónico y la dirección de las oficinas de Recursos Humanos, si es requerido por los familiares y, en la medida de lo posible, se les trasladará a las instalaciones del Ministerio Público o a la instalación donde se encuentre el cuerpo, con la finalidad de su identificación. Al ser un deceso en el cumplimiento del deber, se llevará a cabo una ceremonia de cuerpo presente en las instalaciones de la Subsecretaría.

Cuando el servidor público fallezca a consecuencia de un riesgo de trabajo, sus familiares o dependientes económicos gozarán del pago de una pensión por fallecimiento, equivalente al último sueldo cotizado en el régimen solidario de reparto, cualquiera que fuere el tiempo de servicios prestados.





GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

El pago de la pensión por fallecimiento se otorgará tomando en cuenta el siguiente orden de prelación:

- Al cónyuge, cuando no hubiese hijas o hijos.
- Al cónyuge y a las niñas, niños, adolescentes menores de 18 años que sean hijas o hijos o a los que, siendo mayores de edad, estén incapacitados física o mentalmente para trabajar, así como a los menores de 25 años que estén realizando estudios de nivel medio o superior en planteles oficiales o reconocidos, previa comprobación correspondiente.
- A la concubina o concubinario con quien acredite haber vivido en su compañía durante los cinco años que precedieron a su fallecimiento, siempre y cuando ambos hayan permanecido libres de matrimonio. En el caso del concubinario deberá comprobar, además, su dependencia económica.
- A falta de cónyuge, niñas, niños, adolescentes que sean hijas o hijos, concubina o concubinario, a los padres que hubiesen dependido económicamente del servidor público o pensionado fallecido, durante los cinco años anteriores a su muerte.
- A los dependientes económicos, si no existen las personas enumeradas en los puntos anteriores, siempre y cuando hayan vivido en su compañía durante los cinco años que precedieron a su fallecimiento.

Revisó	Aprobó
Policía Fernando Dávalos Montaña Gerente de Acreditación CALEA	Mtro. Carlos Alberto Hernández Leyva Subsecretario de Policía Estatal de la SSEM